Jurisdicción o entidad contratante: TEATRO NACIONAL CERVANTES Denominación de la UOC:17 - Oficina de Compras Domicilio: Avenida Córdoba N° 1155, piso 1° Subsuelo, CABA Correo electrónico: compras@teatrocervantes.gob.ar			
Tipo:	LICITACION PUBLICA	Nº 5	Ejercicio: 2026
Clase:	SIN CLASE		
Modalidad:	Orden de compra abierta		
Expediente Electrónico	EX-2026-92206013- -APN-DA#TNC		
Objeto de la contratación	CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE ALOJAMIENTO CON/SIN COMIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Costo del pliego	SIN COSTO		
Destino	TEATRO NACIONAL CERVANTES. AV. CORDOBA N° 1155, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		

CONSULTAS

Medio/Dirección	Plazo y Horario
A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR), cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar	A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR), cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Contratación identificado más arriba	A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
El Acto de Apertura de las ofertas se efectuará por acto público a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR), cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar.	De acuerdo a la hora fijada en Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR).

OBSERVACIONES

En caso de resultar adjudicatario de la presente Contratación, deberá poseer el "Alta de Beneficiario" que otorga el Ministerio de Economía, y estar inscripto en el "Sistema de Información de Proveedores" (SIPRO).

En el portal COMPR.AR, sólo las ofertas CONFIRMADAS quedarán registradas en la apertura de ofertas. La edición de una oferta sin confirmación posterior equivale al retiro de la misma. Al ingresar sus ofertas, los Oferentes deberán CONFIRMAR sus ofertas en el PASO 5 del proceso de carga de ofertas para que las mismas puedan participar del procedimiento de selección.

En ningún caso los Oferentes podrán alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando ellos obligados a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar sus ofertas en el portal COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego.

Cualquier consulta, observación o problema que surja de la interacción con el portal COMPR.AR podrá ser comunicada a la Mesa de Ayuda de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) enviando un ticket desde este enlace https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6 o bien por cualquier otro medio que en el futuro disponga la ONC.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de un servicio de gestión de alojamiento con/sin comidas, conforme lo establece el Anexo – Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 2: DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de duración del contrato será de DOCE (12) meses a partir del perfeccionamiento de la respectiva orden de compra, o hasta agotar la suma estimada, lo que ocurra primero, con opción a prorroga por igual periodo.

ARTÍCULO 3: NORMATIVA DE APLICACION.

La presente se regirá por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto 1023/01, sus modificatorios y complementarios y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante Decreto N° 1030/2016 sus modificatorios y complementarios, el Manual de procedimiento para las contrataciones aprobado por Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones nº 62-E-2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones n° 63-E 2016. Asimismo se regirá por el régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos (Compre Trabajo Argentino), aprobado por Ley Nº 25.551 y Decreto Reglamentario N° 1600/2002 y demás normativa atinente a este tipo de contratación.

La presente contratación se ajustará a la modalidad de ORDEN DE COMPRA ABIERTA, aplicable en el caso de que el contratante no pueda determinar con precisión o adecuada aproximación, desde el inicio del procedimiento de selección, la cantidad de unidades de los servicios a adquirir durante el periodo de vigencia del contrato, conforme lo estipulado en el Artículo 25 inciso C) del Decreto 1030/16 y el Artículo 111 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, aprobado por la Disposición Nº 62/16.

La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para este TEATRO NACIONAL CERVANTES y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los cocontratantes.

La citada normativa podrá consultarse en el sitio de Internet http://infoleg.mecon.gob.ar

ARTÍCULO 4: OBTENCIÓN DEL PLIEGO.

4.1. Esta contratación será tramitada a través del Sistema Electrónico "COMPR.AR" en el sitio web https://comprar.gob.ar, conforme la Disposición ONC Nº 65/2016, sus modificatorias y normas complementarias. Para participar de la contratación los interesados deberán descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresando al Sistema Electrónico "COMPR.AR" en el sitio web https://comprar.gob.ar con usuario y contraseña tramitado en dicho portal para tal fin. Con la pre-inscripción el proveedor puede descargar los pliegos y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el trámite de Inscripción ante el SIPRO para poder ser adjudicado.
4.2. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber adquirido el presente pliego. No obstante, quienes no lo hubiesen hecho, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 5: CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTÍCULO 6: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.

6.1. Todas las notificaciones entre el TEATRO NACIONAL CERVANTES y los interesados, oferentes o adjudicatarios o contratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas a partir del día hábil siguiente al de su difusión.
6.2. Cualquier diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada mediante la modalidad antes expuesta por no estar alcanzada por el COMPR.AR, se realizará válidamente por cualquiera de los medios enumerados en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, indistintamente.
6.3. Los correos electrónicos enviados por el COMPR.AR en forma automática, sólo constituyen un medio de aviso. Se recomienda a los proveedores, revisar periódicamente el sitio COMPR.AR -en particular Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.

La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el COMPR.AR no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.
6.4. Asimismo, las notificaciones entre el Teatro Nacional Cervantes y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrá efectuarse por correo electrónico, teniéndose por notificado el día en que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (artículo 7°, inciso f), del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios; artículo 2°, inciso d), del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC Nº 62-E/2016; y artículo 6º, inciso f), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/2016).

ARTÍCULO 7: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

7.1. Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR.
Las consultas podrán efectuarse a través del portal https://comprar.gob.ar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7° del Anexo I de la Disposición ONC N° 65/2016, y dentro de los plazos fijados a tal efecto.
7.2. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.
7.3. Deberán ser efectuadas hasta el día y hora estipulados en el cronograma de fechas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 8: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

8.1. El Teatro Nacional Cervantes podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas.
8.2. Las circulares aclaratorias y modificatorias podrán ser emitidas por el Responsable del área de Compras de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, en su carácter de Unidad Operativa de Contrataciones y serán comunicarán con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones.
8.3. Las circulares modificatorias deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el pliego de bases y condiciones particulares o por aquél en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad, y serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con DOS (2) días como mínimo

de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación y se incluirán como parte integrante del pliego y se difundirán en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones.
En las circulares modificatorias se indicará la nueva fecha para la presentación y apertura de las ofertas
8.4. Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas podrán ser emitidas por el podrán ser emitidas por el Responsable del área de Compras de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, en su carácter de Unidad Operativa de Contrataciones y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación y se incluirán como parte integrante del pliego y se difundirán en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones.

ARTÍCULO 9: INTERPRETACIÓN.

9.1. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de la presente contratación y no hubiesen merecido consultas o solicitud de aclaraciones en el período correspondiente antes de la fecha de apertura de ofertas no serán motivo de reconocimiento de adicional alguno ni circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
9.2. Toda omisión en el desarrollo del presente pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de bienes y/o materiales y/o mano de obra que afecte la correcta ejecución del objeto contractual. Este Teatro no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del pliego y/o de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 10: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

10.1. Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora previsto para el acto de apertura de ofertas, a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.
10.2. Se presentarán sin copia física.
10.3. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través del administrador legitimado, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores, según Disposición ONC Nº 65/2016 sus modificatorias y normas complementarias.

10.4. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.
10.5. La presentación de la oferta implica que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego y han obtenido informes del trabajo o cualquier otro dato que pudiera incidir en la determinación de los costos de la provisión objeto del presente llamado. Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.
10.6. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla y/o su confirmación en el sistema por parte del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.
10.7. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber obtenido el presente pliego. No obstante, quienes no lo hubiesen hecho, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
10.8. Las ofertas que no sean ingresadas y confirmadas en el portal COMPR.AR y hasta el día y hora consignados para ello, se tendrán como no válidas, sin excepción.

ARTÍCULO 11: REQUISITOS GENERALES DE LA OFERTA.

11.1. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina.
11.2. La oferta cargada electrónicamente deberá ser firmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través del administrador legitimado (conforme se define en el Anexo III de la Disposición ONC Nº 65/16).
11.3. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el administrador legitimado para presentar oferta.

11.4. Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el cual podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá como domicilio especial el declarado como tal en el SIPRO.
11.5. La cotización se deberá realizar de conformidad con lo estipulado en el presente pliego.
11.6. Se considerará error u omisión esencial las descripciones "según pliego" o semejantes de acuerdo al inciso i) del Artículo 66 del Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios. Se deberá realizar una descripción detallada de los bienes o servicios ofertados.
11.7. Los oferentes no podrán presentar ofertas alternativas; no se admiten ofertas variantes.
11.8. "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Autoridades con competencia para decidir en el TEATRO NACIONAL CERVANTES

Director
DEMARIA, Gonzalo Alejandro
DNI: 21.551.092

Subdirector
SCOTTON, Cristian Enrique
DNI: 28.862.962

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."
11.9. Habilidad para contratar – En virtud de la Resolución AFIP N° 4.164/2017, los interesados en participar en cualquier procedimiento de selección en el marco del Decreto Delegado Nº 1.023/2001, sus modificatorios y normas complementarias, no deben registrar deudas o incumplimientos ante la ex AFIP, actual ARCA.

En ese sentido, a los fines de verificarla habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios, el Área de Compras de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, ingresará al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR" cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, e ingresando la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del proveedor a consultar, verificará la respuesta otorgada por el Sistema, incorporándola al Expediente Electrónico.
Los oferentes deberán mantener la condición de Habilidad para Contratar durante todo el periodo de Evaluación de Ofertas hasta el momento de la emisión del Dictamen de Evaluación de las Ofertas, caso contrario, se considerará oferta inadmisible en los términos del inciso 4 del artículo 27 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2016.
Al momento de la emisión del dictamen de evaluación y/o si se prescindiera de la intervención de la Comisión Evaluadora de acuerdo a lo previsto en el artículo 50, apartado g) del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición Nº 62-E 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones -recomendación de Ofertas-, los oferentes no deberán registrar deudas previsionales ni fiscales. Las mismas serán verificadas por este Organismo ingresando al Sistema de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", según Decreto P.E.N. N° 356 de fecha 14 de mayo de 2019.
11.11. Declaración Jurada de habilidad para contratar.
11.12. Declaración Jurada de elegibilidad
11.13. Declaración Jurada de cumplimiento Decreto 312/2010.
11.14. Personas Jurídicas:
11.14.1. Designación de representante legal y/o apoderado: copia certificada por escribano público o autoridad administrativa de poder suficiente vigente y del Documento de Identidad o pasaporte de apoderados, acreditando poseer facultades suficientes para obligar a la firma, conforme las disposiciones emanadas de los contratos sociales y/o estatutos. Los poderes y/o instrumentos adjuntos, deberán haber sido otorgados ante escribano público o autoridad competente.
11.14.2. Acta constitutiva y sus modificaciones: contrato social y/o estatuto y sus modificaciones, debidamente inscriptos en la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio local, según corresponda. Todos estos documentos deberán estar certificados por escribano público -y legalizados, en su caso- o por autoridad administrativa.
11.14.3 Anexo Programa de Integridad
11.15. Las personas humanas:
11.15.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.
11.15.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.
11.15.3. Los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán

ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan. Se aclara que la DDJJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

11.16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

REQUISITOS TÉCNICOS

IDONEIDAD

Acreditación de la actividad turística:
El oferente deberá acreditar que desarrolla actividades como agencia de viajes y/o empresa dedicada a la comercialización, intermediación y/o gestión de servicios turísticos, mediante la documentación, inscripción, constancia o registro que corresponda conforme la normativa vigente.

Habilitaciones sectoriales – Turismo:
El oferente deberá presentar las habilitaciones, inscripciones, autorizaciones o constancias exigibles para el desarrollo de la actividad turística, de acuerdo con la normativa nacional y/o jurisdiccional vigente que resulte aplicable.

Responsable técnico:
Cuando corresponda conforme la normativa aplicable, deberá acreditarse la designación del profesional o responsable técnico habilitado, mediante la documentación que acredite dicha condición.

Acreditación de experiencia:
El oferente deberá acreditar una experiencia mínima de TRES (3) años en la prestación de servicios de gestión, intermediación y/o contratación de alojamiento y servicios turísticos, mediante contratos, órdenes de compra, certificaciones, constancias u otra documentación respaldatoria que permita verificar los antecedentes declarados.

La acreditación de la experiencia mínima requerida constituye una condición de admisibilidad de la oferta.

Asimismo, deberá acreditar experiencia en la atención de Organismos Estatales Nacionales y/o Provinciales, Organismos Internacionales, Empresas Privadas Nacionales o Extranjeras u otras organizaciones de similar envergadura, mediante documentación respaldatoria.

Referencias comerciales y/o institucionales:
El oferente deberá presentar referencias comerciales y/o institucionales correspondientes a servicios similares prestados o actualmente en ejecución, indicando, como mínimo, denominación de la entidad

o empresa, período de prestación y datos de contacto del referente, a efectos de posibilitar su verificación.

Servicios anexos y conexos:
El oferente deberá presentar junto con la oferta un informe detallado de los servicios anexos y conexos de que disponga la empresa y que se encuentren vinculados con el objeto de la presente contratación.

CAPACIDAD FINANCIERA

El oferente deberá acreditar capacidad financiera suficiente para garantizar la continuidad y correcta prestación del servicio.

A tal efecto, deberá presentar:

- Referencias comerciales y/o bancarias.
- Declaración jurada indicando que cuenta con disponibilidad de recursos financieros suficientes para afrontar la operatoria necesaria para mantener vigentes las reservas y servicios contratados.

Las habilitaciones, inscripciones y demás requisitos exigidos en el presente artículo que revistan carácter obligatorio conforme la normativa aplicable constituirán condiciones de admisibilidad de la oferta. Su incumplimiento será causal de desestimación cuando corresponda, no siendo objeto de evaluación por puntaje.

ARTÍCULO 12: COTIZACIÓN.

Comentado [NC1]: Conforme el artículo 58 del dto.1030/16 y sus modificatorios, cuando la oferta sea efectuada en moneda extranjera, debe fundarse tal requerimiento en el expediente. Debería Marcelo decir algo al respecto.

12.1. La oferta económica deberá contener el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el presente pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, correctamente volcados en el formulario web de cotización del Sistema COMPR.AR. Las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido, podrán no ser consideradas.
12.2. Moneda de Cotización. La oferta deberá ser formulada y presentada en moneda nacional
La propuesta económica
12.3. El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.
12.4. El Teatro Nacional Cervantes no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas.
12.5. El Teatro Nacional Cervantes considerará incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión.

12.6. Precio Vil o Precio No Serio: La Comisión Evaluadora de Ofertas, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos, cuando presuma fundadamente que la oferta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta.

10.6.

Comentado [NC2]: Idem. Comentario anterior

12.7. El costo del flete y descarga estará a cargo del adjudicatario.

12.8. En caso de discrepancia de precios y/o especificaciones técnicas entre la planilla de cotización generada por la plataforma COMPR.AR: https://comprar.gob.ar (o la que en un futuro lo reemplace) y otra planilla de cotización que el proveedor también presente junto con su oferta, se tomará como válido lo detallado en la primera de las citadas planillas y en las especificaciones técnicas que forman parte integrante del presente Pliego.

ARTÍCULO 13: INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO.

13.1. El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional y en la actualidad se incorpora al sistema COMPR.AR.

13.2. Los interesados deberán realizar la preinscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción, todo ello con sujeción a lo normado en el Anexo III de la Disposición ONC Nº 65/16.

Para mayor información se sugiere consultar el "Procedimiento de Inscripción", "Documentación a presentar", junto con los instructivos y manuales de apoyo a proveedores disponibles en el sitio de internet https://comprar.gob.ar.

13.3. Se recuerda que quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción, y que para ingresar al portal "Trámites a Distancia (TAD)" (tramitesadistancia.gob.ar) se requiere Clave Fiscal otorgada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

Asimismo, los oferentes que ya estuvieran inscriptos en el SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

13.4. No constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el SIPRO, conforme lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios. No obstante, los oferentes deberán encontrarse incorporados como preinscriptos al mismo al momento de la emisión del dictamen de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa (artículo 66 del Reglamento

aprobado por el Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios).
Para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología prevista en el Anexo a la Disposición ONC Nº 64/2016.

ARTÍCULO 14: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

14.1. Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.
14.2. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo, mediante algunas de las formas que se indican a continuación. No podrá retirarse una oferta dentro del plazo que se encuentra en curso, conforme lo indicado en el inciso 16.5.
14.3. NO RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO FR OFERTA SIN APLICACIÓN DE PENALIDADES: Existen sólo TRES (3) formas válidas en que un oferente puede no renovar su oferta para el período posterior al que se encuentra en curso: a) AL OFERTAR: El oferente podrá manifestar en su oferta en forma clara que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período, o que mantiene su oferta únicamente por una determinada cantidad de períodos. b) LUEGO DE OFERTAR, INDICANDO UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente podrá comunicar que retirará la misma, indicando una fecha cierta de dicho retiro, la cual debe pertenecer al período siguiente al que se encuentra en curso. A su vez, la comunicación debe ser recibida por el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, en su carácter de Unidad Operativa de Contrataciones, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período en curso. Su oferta se considerará retirada a partir de la fecha indicada, manteniéndose vigente hasta la misma, pudiendo el oferente incluso resultar adjudicatario. c) LUEGO DE OFERTAR, SIN INDICAR UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente podrá comunicar que retirará la misma a partir del período siguiente al que se encuentra en curso. La comunicación debe ser recibida por la por el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, en su carácter de Unidad Operativa de Contrataciones, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período en curso. Su oferta se considerará retirada una vez vencido el período de mantenimiento en curso, manteniéndose vigente hasta que ello ocurra, pudiendo el oferente incluso resultar adjudicatario.
14.4. A tales efectos, los oferentes deberán tener en cuenta lo establecido por la Comunicación General ONC N°7/2022.
14.5. RETIRO DE OFERTA CON APLICACIÓN DE PENALIDADES: Si un oferente retira su oferta durante el primer término de mantenimiento de ofertas indicado en el inciso 14.1., o retira su oferta luego de dicho período, pero con una antelación menor a DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período correspondiente, o bien retira su oferta en el mismo período que se encuentra en curso, el mismo quedará excluido del procedimiento, con pérdida de la garantía de mantenimiento

de oferta.
16.6. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la Orden de Compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.
14.7. El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de SEIS (6) meses contando a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 15: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

15.1. La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en la convocatoria. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.
15.2. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación.
15.3. Las ofertas se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.
15.4. En el supuesto en que exista un único oferente, este Teatro podrá prescindir del cumplimiento del plazo de vista de ofertas, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

ARTÍCULO 16: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

16.1. Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del presente Pliego, siempre que no presenten ninguna de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios, serán analizadas a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El análisis comprenderá los factores legales, entendidos como el cumplimiento de la presentación de la documentación requerida en el presente Pliego; los factores técnicos, entendidos como el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas; y los factores económicos, considerando que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Teatro Nacional Cervantes.
La evaluación de los criterios establecidos en la presente matriz se realizará en base a la documentación técnica, antecedentes y demás requisitos presentados por los oferentes conforme lo requerido en el Artículo 11 del presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
16.2. El Área de Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes, en su carácter de Unidad Operativa de Contrataciones, podrá requerir información complementaria y/o las aclaraciones que estime necesarias para el cumplimiento de su cometido y a

fin de contar con la mayor cantidad posible de ofertas admisibles, sin que ello afecte el principio de igualdad ni altere los términos de las ofertas presentadas. Para ello podrá realizar intimaciones a los oferentes por un plazo de TRES (3) días.

MATRIZ DE EVALUACIÓN – CIEN (100) PUNTOS

Criterio	Puntaje
Idoneidad del oferente	25 puntos
Calidad técnica del servicio	25 puntos
Capacidad operativa	20 puntos
Oferta económica (fee)	30 puntos
TOTAL	100 puntos

1. IDONEIDAD DEL OFERENTE – 25 PUNTOS

Se evaluará la experiencia y los antecedentes del oferente en la prestación de servicios similares, conforme la documentación presentada de acuerdo con lo requerido en el Artículo 11 del presente Pliego.

Asignación de puntaje:

Parámetro	Puntaje
11 o más antecedentes comprobables con documentación respaldatoria	25
6 a 10 antecedentes comprobables con documentación respaldatoria	18
1 a 5 antecedentes comprobables con documentación respaldatoria	10
Sin antecedentes comprobables o sin documentación respaldatoria suficiente	0

Una vez verificado el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia establecido en el Artículo 11, se considerarán, a efectos de la asignación del puntaje, los antecedentes comprobables acreditados por el oferente.

Se considerarán antecedentes comprobables aquellos acreditados mediante certificaciones, contratos, órdenes de compra y/o constancias emitidas por organismos o entidades públicas o privadas.

A los efectos de la asignación del puntaje, cada contratación o prestación independiente debidamente acreditada será considerada como un (1) antecedente. No podrán computarse como antecedentes independientes distintos documentos que correspondan a una misma contratación o prestación.

Antecedentes de cumplimiento: A los efectos de evaluar la idoneidad del oferente, podrán considerarse los incumplimientos comprobados en contrataciones anteriores celebradas con organismos de la Administración Nacional, siempre que se trate de hechos debidamente acreditados y que hubieran dado lugar a sanciones firmes o a rescisión contractual por causas imputables al

contratista.
La existencia de tales antecedentes será considerada por la Comisión Evaluadora, sin que por sí sola determine la desestimación de la oferta, salvo que se configure alguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.
2. CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO – 25 PUNTOS
Se evaluará la propuesta metodológica presentada por el oferente, considerando su adecuación a los requerimientos establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Asignación de puntaje:

Parámetro	Puntaje
Describe claramente modalidad de trabajo, tiempos de respuesta y gestión de contingencias	25
Describe modalidad de trabajo y tiempos de respuesta, sin mayor detalle operativo	18
Presenta una descripción general o poco desarrollada	10
No presenta propuesta o resulta insuficiente	0

3. CAPACIDAD OPERATIVA – 20 PUNTOS
Se evaluará la capacidad del oferente para prestar el servicio conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, considerando los recursos afectados a la prestación, los tiempos de respuesta y el sistema de atención y guardia informado.
Asignación de puntaje:

Parámetro	Puntaje
Tiempo de respuesta menor o igual a VEINTICUATRO (24) horas, guardia 24/7 acreditada y organización clara del servicio	20
Tiempo de respuesta mayor a VEINTICUATRO (24) horas y menor o igual a CUARENTA Y OCHO (48) horas con guardia 24/7 acreditada	14
Información operativa insuficiente para acreditar adecuadamente la capacidad de prestación	8
No acredita capacidad operativa	0

4. OFERTA ECONÓMICA – 30 PUNTOS
Se evaluará la comisión/fee porcentual cotizada por el oferente para la prestación del servicio de gestión administrativa de alojamiento.
El puntaje se determinará mediante la siguiente fórmula:
Puntaje = (Menor fee / Fee evaluado) × 30
En caso de que uno o más oferentes coticen una comisión/fee de CERO POR CIENTO (0%), aquellos que hubieren cotizado dicho porcentaje obtendrán TREINTA (30) puntos. Si todos los oferentes cotizaran CERO POR CIENTO (0%), todos obtendrán TREINTA (30) puntos en este criterio, continuándose la evaluación conforme los restantes criterios establecidos en la presente

matriz.

ARTÍCULO 17: FORMA DE ADJUDICACIÓN.

17.1. La adjudicación se realizará en favor de la oferta que obtenga el mayor puntaje total, conforme la matriz de evaluación establecida en el Artículo 16 del presente Pliego, siempre que resulte admisible y conveniente.
17.2. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante difusión en el sitio https://comprar.gob.ar.
17.3. El contrato quedará perfeccionado con la notificación al adjudicatario de la correspondiente Orden de Compra mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

ARTÍCULO 18: OBJETO SOCIAL DE LOS OFERENTES.

Se verificará que el objeto social del oferente contemple la prestación del servicio que se requiere, a través de la documentación presentada por el oferente (copia del estatuto societario o la documentación necesaria en caso que el oferente no posea estatuto o contrato social por tratarse de una persona humana) y/o la información obrante en el COMPR.AR.

ARTÍCULO 19: ANTECEDENTES POR SANCIONES Y/O PENALIDADES.

Serán desestimadas las propuestas de aquellos oferentes a quienes se les hubiera aplicado alguna penalidad y/o sanción en el marco del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios, por causa de incumplimientos contractuales, vigentes al período de evaluación.

ARTÍCULO 20: PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.

La Unidad Requirente recibirá los bienes requeridos de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad definitiva de la recepción de aquellos, luego de haber verificado sus especificaciones técnicas.
El Área de Infraestructura de la Dirección de Administración del Teatro Nacional Cervantes realizará un informe técnico de conformidad de los bienes adquiridos. Posteriormente la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios podrá otorgar, de resultar satisfactorio el informe, la recepción definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles.

ARTÍCULO 21: OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA.

21.1. Es de exclusiva responsabilidad de la adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la entrega de los materiales y/o prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, previsionales e impositivas, quedando establecido que la misma debe contar con un seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle: Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado
21.2. La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con el personal del que se valga para satisfacer el objeto contractual, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución de las tareas, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio al Teatro Nacional Cervantes y/o terceros cualquiera sea su naturaleza.
El personal será de responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con El Teatro Nacional Cervantes. Si el Teatro Nacional Cervantes fuese demandado por un empleado o subcontratista de la adjudicataria, en razón de su relación de empleo o subcontratación con aquél, el Teatro Nacional Cervantes estará facultado para retener de la facturación a pagar a la misma, las sumas necesarias para responder a dicho reclamo y sus accesorias.
La misma deberá cumplir con la Ley de Riesgo de Trabajo Nº 24.557 o con el seguro de accidentes personales respectivo del personal asignado en cumplimiento con la adjudicación efectuada.
Tanto para el caso de Seguros por Accidente de Trabajo y para el seguro de accidentes personales, queda expresamente establecido que la póliza deberá contener Cláusula de No Repetición a favor de la TEATRO NACIONAL CERVANTES , cuyo texto transcribimos a continuación:
"(Nombre de Cía. De Seguros) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el TEATRO NACIONAL CERVANTES , sus funcionarios y empleados con motivo de las prestaciones dinerarias que se vea obligada a abonar al personal dependiente o ex dependiente de (Nombre de la Contratista), alcanzados por la cobertura de la presente póliza, ya sea por accidentes de trabajo sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo."
No se admitirá auto seguro;
El Teatro Nacional Cervantes figurará como ASEGURADO;
No se admitirán endosos sobre pólizas existentes;
La Compañía de Seguros deberá ser de reconocida trayectoria en el mercado, siendo potestad de este

Organismo la aceptación de la misma;
No se permitirá el ingreso a instalaciones del Organismo de trabajadores que no estén declarados en el Certificado de Cobertura de los Seguros correspondientes.

ARTÍCULO 22: CONFIDENCIALIDAD.

22.1. El Adjudicatario, sus consultores y personal que se encuentren ligados al objeto del presente llamado están obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que obtengan de la Administración Pública Nacional y/o el Organismo Requirente, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el Organismo Requirente, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por incumplimiento culpable del Adjudicatario, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran corresponder.
22.2. Cada una de las partes mantendrá el mismo cuidado que utiliza para proteger su propia Información Confidencial, el que en ningún caso será menor que un cuidado razonable.
22.3. La Información Confidencial no puede ser revelada a empleados, agentes y contratistas, auditores ni consejeros legales.
22.4. Ambas partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad existirán por un período de DIEZ (10) años desde el comienzo de la ejecución contractual.
22.5. Información Confidencial particular. "Información Confidencial" significa toda la información revelada en los documentos por el Organismo a la parte ("Receptora") durante el término de vigencia del Contrato para dar cumplimiento al mismo.
22.6. Es obligación del proveedor resguardar la total confidencialidad de la información, no pudiendo utilizar la misma en ninguna situación (presentaciones comerciales, congresos, entre otras), ya sea con el nombre de la Administración Pública Nacional o ficticio.

ARTÍCULO 23. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:

El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la autorización previa y por escrito del Teatro Nacional Cervantes. Si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.

ARTÍCULO 24. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará

obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, el Ministerio podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas vigentes sobre pagos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 101 del Reglamento aprobado por el Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y el artículo 51 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63/2016.

ARTÍCULO 25: FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

25.1. El Teatro Nacional Cervantes se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios y el Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios. En ningún caso, ya sea por la desestimación de las ofertas, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente procedimiento de selección.
25.2. Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, teniendo el adjudicado sólo derecho a ser indemnizado por el daño emergente debidamente acreditado.
25.3. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos, con aprobación de la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia resultante.
En los casos en que resulte imprescindible para el Teatro Nacional Cervantes el aumento o disminución podrá excederse hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), requiriendo la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.
25.4 Prórroga:
La ADMINISTRACIÓN NACIONAL podrá ejercer la opción de prórroga prevista en los contratos de prestación de servicios o de suministros de cumplimiento sucesivo, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios. Dicha prórroga se podrá otorgar por única vez, por un plazo igual o menor al del contrato inicial, manteniéndose las condiciones originariamente pactadas. En caso de variaciones en los precios de mercado, la jurisdicción contratante podrá proponer al adjudicatario la adecuación de los valores durante el nuevo período; de no arribarse a un acuerdo, no procederá la prórroga ni corresponderá la aplicación de penalidades. La emisión de la orden de compra que formalice la extensión del contrato deberá efectuarse indefectiblemente antes del vencimiento del plazo contractual original.

ARTÍCULO 26: FORMA DE PAGO.

26.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez que el adjudicatario reciba la conformidad por parte de la Comisión de Recepción. Podrá entregar la factura correspondiente en Mesa de Entradas de la Dirección de Administración, sita en Avenida Córdoba N° 1155, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas, o mediante correo electrónico a la siguiente dirección: mesaentradas@teatrocervantes.gob.ar/compras@teatrocervantes.gob.ar, acompañada de una copia de la misma, copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la empresa ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA).
26.2. Las facturas deberán contener sin excepción:
-N° de expediente.
-N° de Orden de Compra.
-Detalle del servicio prestado o bien entregado.
-Ajustarse a lo establecido por la normativa vigente.
26.3. El pago de efectuará en moneda nacional, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Decreto Nº 1030/2016 y sus modificatorios y el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Disposición N° 63/2016 y la Disposición Conjunta 02/2019, sus modificatorias y complementarias.
Luego del Acta de Recepción emitida por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios y dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores a la misma. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). En razón de ello, el cocontratante no podrá reclamar intereses de ningún tipo por demoras en el pago de las facturas
26.4. Las facturas deberán emitirse en PESOS ARGENTINOS ($), a nombre del organismo contratante, mencionando el importe neto de la factura y el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva, como así también todo otro dato que pueda facilitar su tramitación, en todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA). A los efectos tributarios, se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.
26.5. Información de la cuenta bancaria: a los efectos de percibir el pago, el adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.
26.6. Alta de Padrón Único de Entes: El ESTADO NACIONAL canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el TESORO NACIONAL se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. Por consiguiente, para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE

INFORMACIÓN FINANCIERA del MINISTERO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el Alta de Beneficiario pertinente. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores. La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía: http://www.tgn.mecon.gov.ar/bancos-adheridos-sistema-cuenta-unica-tesoro.asp.
26.7. En el caso que corresponda aplicar penalidades al cocontratante, las facturas presentadas no se abonarán hasta su efectiva aplicación, y serán afectadas a las facturas al cobro emergentes del contrato o de otros contratos del Organismo contratante, conforme artículo 104 del Reglamento aprobado por el Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 27: FORMAS DE GARANTIAS.

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
27.1. En efectivo, mediante depósito bancario, deberá efectuarse en la siguiente cuenta: CC $ 00.002.868/36
Denominación: TNC-20/113-RECAUDADORA F.12 SAF OD RECAUDADORAS - Titular SAF-113-Teatro Nacional Cervantes CBU 0110599520000000286836 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, o giro postal o bancario.
27.2. Con cheque certificado emitido a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Deberá estar endosado al Teatro Nacional Cervantes CC $ 00.002.868/36 Denominación: TNC-20/113-RECAUDADORA F.12 SAF OD RECAUDADORAS - Titular SAF-113-Teatro Nacional Cervantes CBU 0110599520000000286836 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, quien deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
27.3. Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del Teatro Nacional Cervantes, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
27.4. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del Teatro Nacional Cervantes, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
27.5. Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del

Teatro Nacional Cervantes y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. El Teatro Nacional Cervantes deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
27.6. Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al Organismo Contratante.
27.7. Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTICULO 28: MONEDA DE LA GARANTÍA.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta, de acuerdo a lo previsto en el artículo º 79 del Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios.
Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 29 DEVOLUCION DE GARANTIAS. RENUNCIA TÁCITA.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 30: PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA.

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

ARTÍCULO 31: PENALIDADES Y SANCIONES.

Serán considerados como incumplimientos todos aquellos apartamientos de las obligaciones contenidas en el presente pliego. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y/o sanciones, de acuerdo a lo enunciado por los artículos 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y sus modificatorios:
a) Penalidades:
1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Rescisión por su culpa.
b) Sanciones:
1. Apercibimiento.
2. Suspensión.
3. Inhabilitación.

ARTÍCULO 32: RESCISIÓN.

32.1. El Teatro podrá podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el proveedor, conforme a lo normado en el artículo 97 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios, cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.
32.2. Si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el artículo 93 del reglamento aprobado por el Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.
Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado en el artículo 77 del reglamento aprobado por el Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios, la Unidad Operativa de Contrataciones lo deberá intimar para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.
Si el cocontratante no cumpliera con el contrato, la jurisdicción o entidad podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y así sucesivamente. No

corresponderá la aplicación de penalidades si el segundo o los subsiguientes en el orden de mérito no aceptan la propuesta de adjudicación que hiciera la jurisdicción o entidad contratante en estos casos.

ARTÍCULO 33: PRELACIÓN NORMATIVA. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios.
b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y sus modificatorios.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
d) El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62 del 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la entonces Secretaría de Modernización Administrativa del ex Ministerio de Modernización y sus modificatorias, y/o las normas que dicte en el futuro, en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 del 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la entonces Secretaría de Modernización Administrativa del ex Ministerio de Modernización y sus modificatorias.
f) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
g) La oferta.
h) Las muestras que se hubieren acompañado.
i) La adjudicación.
j) La Orden de Compra que se suscriba en consecuencia.

ARTÍCULO 34: PAUTAS PARA LA RECEPCION.

La Comisión de Recepción recibirá los bienes/servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción provisoria de acuerdo a especificaciones técnicas..
A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 35: DOMICILIO ESPECIAL-DOMICILIO ELECTRONICO.

A los efectos tanto del procedimiento de selección como de la ulterior etapa contractual, los interesados deberán denunciar el domicilio real y podrán constituir domicilio especial en cualquier parte del territorio nacional.

En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por constituido el especial informado en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
Se considera domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el proveedor en oportunidad de inscribirse en el SIPRO, en el que se tendrán como válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el ESTADO NACIONAL.
Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el proveedor seleccionado, durante la ejecución del respectivo contrato.

ARTÍCULO 36: JURISDICCIÓN.

El Teatro Nacional Cervantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-92324255-APN-DA#TNC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 12:18:14 -03:00

Hernan Oscar Clerc Renaud
Responsable
Dirección de Administración
Teatro Nacional Cervantes

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 12:18:14 -03:00